

요약

일본 금융청은 가상자산을 법적 금융상품으로 인정하는 법안을 계획하고 있음. 가상자산에 대한 제도 개정안은 현행법상 가상자산의 법적 지위를 재정의하는 것으로부터 출발하며, 금융시장의 건전한 발전을 위해 가상자산의 법적 지위를 명확히 함과 더불어 투자자 보호를 위한 정보제공 규칙을 정비하는 내용을 포함함. 한편, 가상자산이 금융상품으로 공식화될 경우 과세 체계도 재검토될 전망이다

○ 일본 금융청은 가상자산을 법적 금융상품으로 인정하는 법안을 계획하고 있음¹⁾

- 2025년 1월 기준, 가상자산 계좌 개설 수는 1,214만 건을 초과했으며 이용자 예치금은 약 5조 엔에 달함²⁾
 - 2020년 1월 기준 324만 건에 비해 약 275% 증가한 것이며, 2020년부터 2025년까지의 이용자 예치금 연평균 성장률은 73.9%로 급성장한 가상자산 시장을 국민 자산형성 수단으로 인식하고 금융상품으로서의 제도권 편입 필요성이 있다고 판단함
- 가상자산이 자산 형성 수단으로 기능하고 있는 점을 고려하여, 시장 건전화 및 투자자 보호, 분리과세 추진 등을 정책적 과제로 인식함
- 일본 금융청은 금융상품거래법을 개정해 가상자산에 대한 규제를 새롭게 도입하고자 함
 - 개정안은 2026년 중 국회에 제출될 예정이며, 이는 2024년 10월부터 비공개 유관 전문가 워킹그룹을 통해 현행 제도를 검토해 왔음
 - 2025년 여름부터는 금융심의회 산하 작업부회에서 구체적 규제 범위와 적용 방안을 확정할 방침임³⁾

○ 가상자산에 대한 제도 개정안은 현행법상 가상자산의 법적 지위를 재정의하는 것을 출발점으로 하여 마련된 것임

- 현재 일본에서 비트코인으로 대표되는 주요 가상자산은 자금결제법상 '결제수단'으로 분류되어 있으나 개정 후에는 주식 및 채권 등과 마찬가지로 금융상품거래법에 따른 별도의 금융상품으로 정의될 예정임
 - 기존 자금결제법은 '가상자산사업자 등록'과 '결제수단으로서의 관리'가 주요한 규율 내용으로 기술적 안전성 및 자산 관리에 초점을 맞추고 있어 투자성 자산으로서의 가상자산을 규율하기에는 한계가 존재함
- 가상자산은 유가증권과 본질적으로 다른 특성을 지니므로 유가증권과 별도의 금융상품거래법에 명확히 위치시키고자 함
 - 일본의 금융상품분류 구조상 유가증권은 법적 청구권이 존재하지만, 가상자산은 실물 또는 권리에 대한 청구권이 부재하며 내재가치 산정 방식 등에 차이가 존재해 기존 분류 체계로는 법적 성격을 명확히 반영하기 어려움

1) 日本経済新聞(2025. 3. 30.), "金融庁、仮想通貨にインサイダー規制 金商法改正へ"

2) 金融審議会総会(2025. 6. 25.), "暗号資産を巡る制度のあり方に関する検討について"

3) 自由民主党デジタル社会推進本部web3ワーキンググループ(2025. 5. 15.), "暗号資産を新たなアセットクラスに ～暗号資産に関する制度改正案の概要～ (案)"

○ 가상자산에 대한 제도 개정안에는 투자자 보호 관련해 가상자산 특성⁴⁾에 맞춘 정보제공 규칙을 정비하는 내용을 포함하고 있음

- 발행사나 거래소 관계자가 신사업 계획 등의 주요 정보를 미공개 상태에서 이용해 거래할 경우 제재 대상이 될 수 있음
 - 현행 제도에는 가상자산 거래에 대한 내부자규제⁵⁾가 없는 상황으로 어떠한 정보를 ‘주요 정보’로 규정할지는 향후 확정할 예정임
 - 국제증권관리위원회(International Organization of Securities Commission; IOSCO)⁶⁾는 각국 당국에 대해 주식 등과 마찬가지로 가상자산에도 내부자규제를 부과하도록 2023년에 권고하였음⁷⁾
- 이와 함께 발행사 및 거래소에 투자자 판단에 필요한 정보공개 의무를 부과할 예정임
 - 가상자산은 정형화된 재무 정보가 없고 기술 기반 정보가 핵심이기 때문에 유가증권만큼 엄격하지 않으나 실무적 부담과 규제 균형을 고려해 상대적으로 유연한 기업 정보 및 거래 정보 등에 대한 공시 기준을 마련할 계획임

○ 한편, 가상자산이 금융상품으로 공식화될 경우 과세 체계도 재검토될 전망이다

- 현재 가상자산 거래 이익은 소득세법상 잡소득으로 간주되어 종합과세 대상이며 최대 55% 세율이 적용되고 있음
 - 2025년 세제개편안에는 ‘투자자 보호를 전제로 금융소득과세(20%) 대상에 포함하는 방안 검토안’이 명시되어 있는데, 이는 주식·펀드와 동일한 분리과세 대상으로 전환할 수 있는 여지를 공식화한 것임
- 금융청은 2026년 세제개편 건의 시기에 개인 투자자에 대해서 종합과세에서 분리과세 전환을 공식 요청할 예정임

〈표 1〉 일본의 가상자산에 대한 현행 법률 및 개정 내용

구분		자금결제법(현행)	금융상품거래법 개정안(검토 중)
가상자산 신규 발행	공모(IEO 등)	발행업자·가상자산사업자 구분 없이, 투자자에게 판매 시 → 사업 등록 필요, 정보제공 의무 있음	· 발행업자: 공시 의무 있음 · 사업 등록 불필요
	사모(전문 투자자/ 소수대상)		· 발행업자: 공시 의무 없음 · 사업 등록 불필요
가상자산사업자	최소 자본금 요건	1,000만 엔	상향 예정
	자기자본비율 규제	자율규제 기준 적용	법률상 비율 적용

자료: 自由民主党デジタル社会推進本部web3ワーキンググループ(2025. 5. 15.), “暗号資産を新たなアセットクラスに～暗号資産に関する制度改正案の概要～(案)”

4) 투자자들은 프로젝트의 기술적 내용, 토큰의 경제모델, 유통량, 개발 로드맵 등에 대한 정보 접근이 제한되며, 블록체인상에서는 공개된 지갑 주소 간 거래는 추적 가능하지만, 실제 관계자(내부자) 여부 식별은 어렵고 시장 급변성과 변동성이 존재함

5) 내부자가 가상자산에 대한 비공개 중요 정보를 이용하여 가상자산을 거래하면 내부자 거래로 간주함

6) 일본 금융청(FSA)은 IOSCO 이사회(Board)의 정회원임

7) IOSCO(2023. 11. 16.), “IOSCO Finalizes its Policy Recommendations for Crypto and Digital Asset Markets(IOSCO/MR/25/2023)”